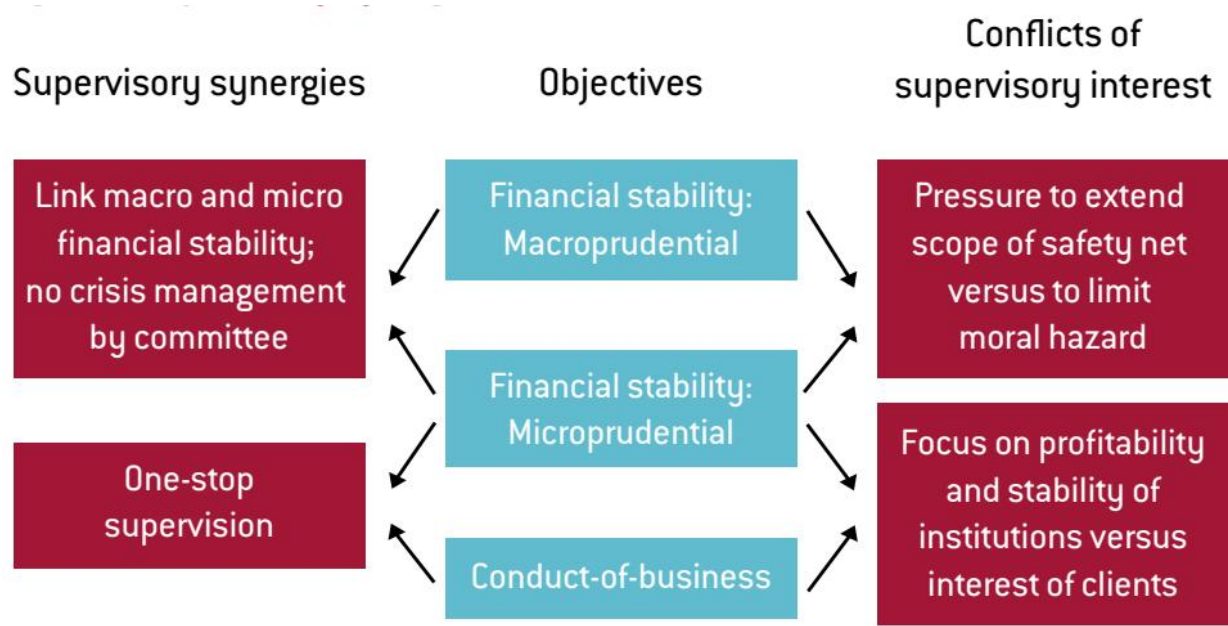


KC桌面——外资精译

布鲁盖尔研究所：行业规则与主题变化观察

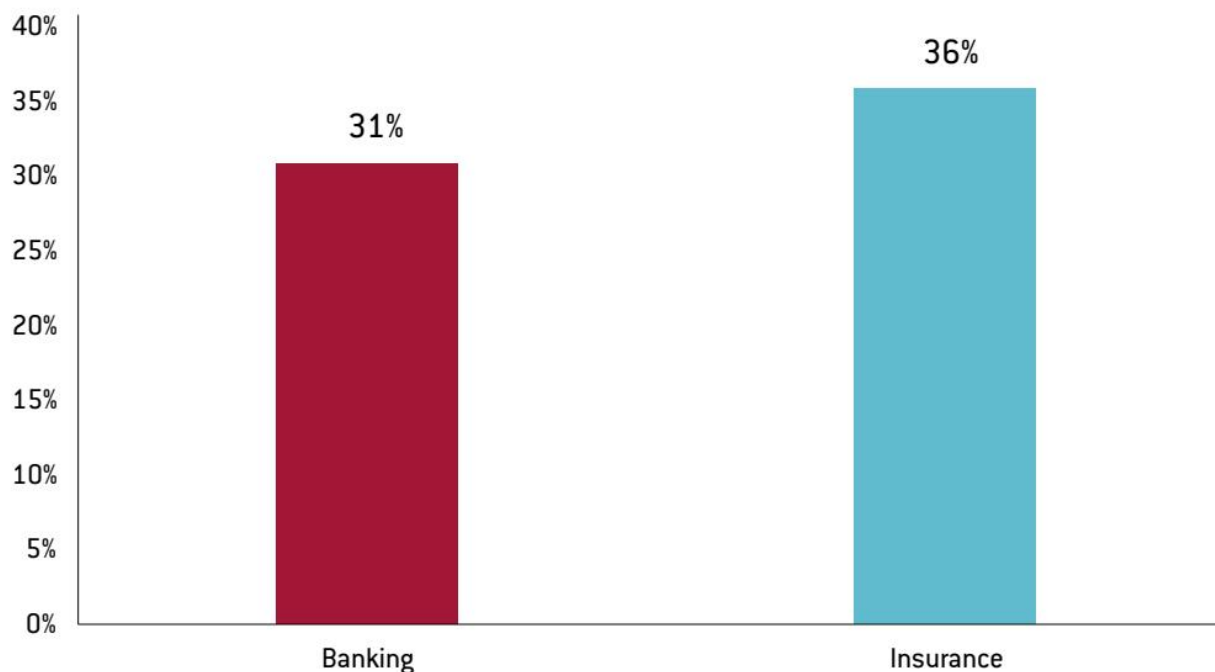
2017年，欧盟资金监管架构仍以行业划分，银行、保险和标的各自设有独立监管机构。布鲁盖尔研究所高级研究员Dirk Schoenmaker在政策报告中提出，这一结构已难以适应资金业融合的现实。报告以2015年数据为锚点：欧盟31%的银行和36%的保险公司隶属于资金集团，跨境保险业务平均占集团业务的29%，大型保险商这一比例接近50%。报告建议欧盟以“双峰”模式作为长期监管愿景——一个支柱负责审慎监管，另一个负责市场行为和消费者保护。



图表 1

行业界限模糊使部门化监管模式日益过时

报告指出，全能银行模式允许银行同时开展存贷款和标的业务，银行与保险公司可组成资金集团，抵押贷款也不再是银行专属，保险公司和养老产品同样参与。资金产品趋同带来监管交叉需求，但欧洲监管当局（ESAs）仍按行业分设：欧洲银行管理局负责银行，欧洲保险和职业养老金管理局负责保险，欧洲标的和市场管理局负责标的市场。荷兰、法国、英国已转向“双峰”模式，德国、瑞典、波兰则采用统一监管模式。报告认为，部门化监管在规则制定和监管执行两个层面都存在碎片化问题，资金集团的资本充足状况缺乏整体负责机构。



图表 2

## 资金集团资本双重计算暴露审慎监管缺口

报告引用联合委员会2016年数据，展示资金集团在欧盟层面的分布：德国、法国、意大利等国资金集团占银行业和保险业资产的20%至90%。资金扰动期间，多家资金集团利用双重计算（double gearing）——同一资本基础在控股层面同时计入银行和保险业务的监管资本。这一做法因欧盟资本要求法规中的“丹麦妥协”条款而合法化，监管层面则因缺乏整合视角而无人对集团整体资本化负责。报告认为，当前对资金集团的补充监管是“弱形式”，无法替代真正的整合监管。在欧元区，单一监管机制（SSM）负责银行监管，而保险监管仍由各国分散执行。报告建议欧洲保险和职业养老金管理局（EIOPA）承担大型保险商的直接监管职责，特别是内部模型审批，因为大型保险商跨境业务占比高，不确定性管理职能集中在总部。但条约限制使EIOPA与欧洲央行完全合并难以实现——《欧盟运行条约》第127(6)条允许欧洲央行对信贷机构进行审慎监管，但明确排除保险企业。

＞KC评论：资金集团资本双重计算是监管架构碎片化的直接后果。对市场观察者而言，这意味着集团层面的资本充足率数据可能高估实际不确定性缓冲，跨行业不确定性传染的监测存在盲区。

## 英国脱欧后欧盟需要独立的市场行为监管支柱

报告认为，英国脱欧后欧盟27国需要建立整合的资本市场，这要求强有力的批发市场和行为监管。伦敦目前是欧洲批发市场枢纽，提供企业和国际机构服务。报告援引2007年北岩银行扰动案例，说明扰动管理由两个机构协调可能失效——英格兰银行与英国金融服务管理局之间的协调被证明不足。2008年9月至10月美国资金恐慌中，多家非银行资金集团匆忙转为银行控股公司以获取联邦安全网支持，显示系统性不确定性可能跨越行业边界。报告还列举欧洲多国银行向零售客户销售自身高不确定性债券的案例，包括意大利近年情况以及芬兰、斯洛文尼亚、西班牙等国过往事件，认为审慎监管者不适合承担消费者保护执法职责，因为资金稳定目标可能压倒行为监管要求。报告建议设立专门的市场和行为监管机构，专注于市场正常运作和消费者公平对待，这一机构应独立于审慎监管者。

＞KC评论：报告的核心判断是审慎监管和行为监管需要不同技能组合——前者偏重资本充足率等技术问题，后者偏重行为和法律方法。将两者混在一个机构，扰动时期资金稳定目标几乎必然压倒消费者保护。